INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENÇA DE ACESSO A CONTEÚDOS DIGITAIS

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, doravante identificadas em conjunto como PARTES, resolvem, entre si e na melhor forma de direito, estabelecer as condições para o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENÇA DE ACESSO A CONTEÚDOS DIGITAIS, conforme as cláusulas e condições seguintes:

1) DO OBJETO E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

1.1. Este contrato regula os produtos, planos, aulas gravadas, ferramentas, comunidades e serviços contratados pela CONTRATANTE, conforme a oferta aceita, complementada pelos registros eletrônicos da contratação. A oferta aceita define os produtos e recursos incluídos e seus prazos; os registros da contratação documentam a compra, o preço, a forma de pagamento, a data e a versão da oferta. A oferta e os registros integram este contrato, preservados os direitos legalmente assegurados à CONTRATANTE.

1.2. A CONTRATADA é RHD TECH INFORMÁTICA LTDA. A qualificação completa das PARTES, com nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e e-mail, bem como o identificador da compra, o preço total e a forma de pagamento, constará do registro da contratação entregue à CONTRATANTE e vinculado a este contrato. As informações de identificação e contato da CONTRATADA devem estar disponíveis antes do aceite. O aceite poderá ser realizado por assinatura física ou eletrônica e será vinculado ao registro da compra.

1.3. Para este contrato, AULAS GRAVADAS são exclusivamente os vídeos educacionais dos produtos cuja oferta aceita preveja acesso por prazo indeterminado, complementada pelos registros da contratação. Esse acesso abrange as atualizações dos mesmos catálogos disponibilizadas enquanto cada produto existir, nos termos da cláusula 2. Não se confunde com funcionalidades de software, ferramentas, serviços ou atividades ao vivo. Os demais produtos terão somente o prazo previsto na oferta aceita.

1.4. RECURSOS TEMPORÁRIOS são as ferramentas, funcionalidades de software, acesso a comunidades, Discord, monitoria, suporte pedagógico, correção de atividades, mentorias, acompanhamentos, Convocações da Guilda (CGs), encontros ao vivo e demais serviços contratados, conforme a oferta aceita, complementada pelos registros da contratação. Quando a oferta estabelecer prazo de 12 (doze) meses, incluem-se, se contratados, DevQuest Agents, Scudo e as demais ferramentas e serviços temporários nela previstos. A enumeração não inclui benefícios que não tenham sido contratados.

1.5. A licença das aulas gravadas com acesso por prazo indeterminado não concede uso vitalício de ferramentas, comunidade ou serviços. O acesso à plataforma de aulas após o término dos recursos temporários fica restrito às funcionalidades necessárias para assistir às aulas contratadas, sem reativar os recursos temporários.

1.6. As aulas serão disponibilizadas em plataforma digital indicada pela CONTRATADA, que poderá substituí-la mediante comunicação por e-mail e preservação dos direitos contratados. Migração de plataforma ou alteração do nome do produto não extinguem a licença das aulas nem reiniciam ou reduzem o prazo dos serviços.

1.7. A CONTRATANTE deverá possuir computador e conexão à internet compatíveis com o acesso às aulas e informar e-mail pessoal válido, mantendo seus dados atualizados.

Comunicações contratuais e instruções de acesso serão enviadas a esse e-mail, sem prejuízo dos canais de atendimento disponibilizados e dos direitos previstos em lei.

1.8. Este contrato entra em vigor na data do aceite. O prazo de cada recurso temporário é o previsto na oferta aceita e comunicado à CONTRATANTE. Para fins das cláusulas 9.1, 10.1 e 11.3, o término do período contratual dos serviços corresponde à data final do último recurso temporário contratado. Se não houver recurso temporário, considera-se esse período encerrado na data da disponibilização inicial dos conteúdos contratados. O encerramento dos serviços temporários não extingue a licença das aulas gravadas com acesso por prazo indeterminado nem a obrigação de entrega alternativa prevista na cláusula 2.7.

2) DOS PRAZOS: AULAS GRAVADAS E RECURSOS TEMPORÁRIOS

2.1. AULAS GRAVADAS COM ACESSO POR PRAZO INDETERMINADO: Quando esse modelo constar da oferta aceita, complementada pelos registros da contratação, ele abrangerá somente as aulas gravadas dos produtos assim identificados. O acesso pela plataforma e as atualizações dos respectivos catálogos serão mantidos enquanto cada produto existir. Encerrado definitivamente um produto, aplica-se a entrega alternativa das gravações prevista na cláusula 2.7. A expressão "vitalício", quando usada na oferta, significa esse acesso por prazo indeterminado às aulas gravadas e não a manutenção perpétua da empresa, das plataformas, das ferramentas ou dos serviços.

2.2. Enquanto cada produto com acesso por prazo indeterminado existir, a CONTRATANTE terá acesso, sem nova cobrança pela licença das aulas, às atualizações de aulas gravadas incorporadas ao catálogo adquirido, mesmo após o término de recursos temporários. Não há promessa de periodicidade ou volume de novas aulas, salvo previsão expressa na oferta aceita, complementada pelos registros da contratação. Cursos autônomos, novos produtos ou planos distintos não estão incluídos automaticamente. A mera mudança de nome ou migração do mesmo produto não pode ser usada para suprimir o acesso ou as atualizações contratadas.

2.3. FERRAMENTAS, COMUNIDADES E SERVIÇOS: Cada recurso temporário terá o prazo previsto na oferta aceita, complementada pelos registros da contratação. Quando a oferta estabelecer prazo de 12 (doze) meses, encerrado esse período cessam o uso do DevQuest Agents, do Scudo e das demais ferramentas incluídas, o acesso ao Discord e às demais comunidades, as CGs, os encontros ao vivo, os acompanhamentos, as mentorias, as correções e o suporte pedagógico que tenham sido contratados. O término desses recursos não encerra a licença das aulas gravadas com acesso por prazo indeterminado nem as atualizações previstas na cláusula 2.2.

2.4. O prazo de cada recurso temporário será contado da efetiva disponibilização, após a confirmação do pagamento e da matrícula, com comunicação por e-mail das datas de início e término. Se algum recurso for liberado depois dos demais, terá seu próprio prazo contado da efetiva liberação, conforme comunicação enviada pela CONTRATADA. O parcelamento do preço não altera os prazos de acesso. A ausência de uso pela CONTRATANTE não suspende a contagem, ressalvadas indisponibilidades imputáveis à CONTRATADA e os direitos previstos em lei.

2.5. A renovação dos recursos temporários dependerá de nova contratação expressa, com informação prévia de preço, benefícios e prazo. Não haverá renovação automática nem cobrança automática por força deste instrumento. A CONTRATANTE não precisará renovar os recursos temporários para conservar o direito às aulas gravadas com acesso por prazo indeterminado.

2.6. Considera-se encerramento definitivo do produto a descontinuação de sua oferta educacional e de sua manutenção como produto ativo. A interrupção isolada de vendas, a troca de plataforma ou de nome e a suspensão temporária não bastam, por si, para extinguir os direitos contratados. Cada produto será considerado separadamente, conforme a oferta aceita, complementada pelos registros da contratação.

2.7. SE HOUVER ENCERRAMENTO DEFINITIVO DE PRODUTO CUJA OFERTA ACEITA PREVEJA ACESSO POR PRAZO INDETERMINADO, COMPLEMENTADA PELOS REGISTROS DA CONTRATAÇÃO, a CONTRATADA entregará, sem custo adicional, as aulas gravadas do respectivo catálogo, inclusive as atualizações já incorporadas até o encerramento, por link de download ou outro meio que permita cópia pessoal duradoura. O direito de uso pessoal das gravações entregues permanece por prazo indeterminado. A obrigação de entrega subsiste ao encerramento do produto e não depende de assinatura ativa de ferramentas, comunidade ou acompanhamento.

2.7.1. Em encerramento programado, a CONTRATADA comunicará a descontinuação e enviará as instruções de entrega ao e-mail cadastrado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, disponibilizando as gravações até a data do encerramento. Em encerramento imprevisível que impeça essa antecedência, comunicará o fato tão logo conhecido e entregará as gravações em até 30 (trinta) dias do encerramento, sem prejuízo dos direitos da CONTRATANTE diante de eventual descumprimento.

2.7.2. Se a entrega ocorrer por link de download, ele permanecerá funcional por pelo menos 180 (cento e oitenta) dias a partir do envio. Os vídeos serão fornecidos em formato usual, como MP4 ou equivalente, reproduzível sem assinatura das ferramentas da CONTRATADA. A CONTRATANTE poderá baixar e guardar as gravações para uso próprio. Se o link não funcionar durante esse prazo, a CONTRATADA fornecerá outro meio de entrega e reiniciará o prazo para download. A expiração do link não altera o direito de uso das cópias recebidas nem afasta a responsabilidade por entrega não realizada.

2.7.3. A entrega alternativa não inclui código-fonte, licenças de software, bases de dados das ferramentas, histórico de comunidades, mensagens, atendimento, novos encontros ou produção de novas aulas após o encerramento. As gravações permanecem protegidas por direitos autorais e não poderão ser compartilhadas, revendidas ou disponibilizadas a terceiros.

2.8. O encerramento definitivo de um produto não autoriza a supressão dos recursos temporários antes do cumprimento dos respectivos prazos contratados sem solução adequada. Na impossibilidade de continuidade, serão preservadas as alternativas e reparações legalmente cabíveis à CONTRATANTE; a entrega das gravações não substitui, por si só, os serviços ainda devidos.

2.9. Os prazos aplicáveis à CONTRATANTE serão os informados na oferta aceita, complementada pelos registros da contratação, sem prejuízo de condição mais favorável expressamente ofertada. Este contrato não reduz direitos de compras anteriores nem altera condições já contratadas.

2.10. O fim do suporte pedagógico após o prazo contratado não elimina o atendimento necessário à solução de problemas de acesso às aulas contratadas, à entrega alternativa das gravações, a reclamações ou ao exercício de direitos da CONTRATANTE. Esse atendimento contratual não inclui mentoria, correção de atividades ou orientação pedagógica continuada.

3) DA MATRÍCULA

3.1. A matrícula será confirmada após a confirmação do pagamento e o aceite deste contrato. Antes da conclusão da compra, a CONTRATADA exibirá no checkout, junto às condições da oferta e ao comando de confirmação, resumo claro dos produtos, recursos e respectivos prazos, destacando que eventual acesso por prazo indeterminado abrange somente as aulas gravadas e que ferramentas, comunidades e serviços têm o prazo próprio informado na oferta aceita. O resumo e o contrato poderão ser guardados pela CONTRATANTE, que receberá uma cópia do instrumento após a contratação. O aceite posterior na área de membros não substitui a informação prévia.

3.1.1. Nos primeiros 15 (quinze) dias após a efetiva contratação, a CONTRATANTE tem acesso ao período de testagem e experimentação do curso, mediante a liberação parcial do seu conteúdo. Após o período de 15 (quinze) dias, sem que a CONTRATANTE manifeste sua intenção de cancelar a matrícula, o conteúdo do curso é liberado por completo.

3.2. A CONTRATADA tem o direito de recusar a matrícula da CONTRATANTE que esteja inadimplente ou já tenha se matriculado em outro curso da CONTRATADA e tenha falhado em respeitar as regras de urbanidade, educação, bem como de respeito para com os professores, especialistas e demais alunos.

3.3. A CONTRATADA reserva-se o direito de, discricionariamente, cancelar qualquer turma, devendo restituir, no prazo de 60 (sessenta) dias, a CONTRATANTE dos pagamentos eventualmente já efetuados. Serão observados os prazos legais de restituição que forem mais favoráveis à CONTRATANTE.

3.4. A garantia de experimentação de 15 dias e a liberação gradual do conteúdo previstas na cláusula 3.1.1 são preservadas. Elas não substituem os prazos de acesso da cláusula 2 nem restringem os direitos legais da CONTRATANTE.

4) DO PAGAMENTO

4.1. Pela licença das aulas gravadas e pelos recursos temporários descritos na cláusula 1, a CONTRATANTE pagará o preço nas condições informadas na oferta aceita, complementada pelos registros da contratação. O preço e o parcelamento não ampliam o prazo dos recursos temporários nem condicionam a licença das aulas gravadas com acesso por prazo indeterminado à renovação desses recursos.

4.1.1. O pagamento poderá ser realizado à vista ou parceladamente, em conformidade com as cláusulas a seguir.

4.1.2. O pagamento à vista poderá ser realizado mediante boleto bancário, PIX e cartão de crédito.

4.1.3. Caso o pagamento seja realizado de forma parcelada, a CONTRATANTE terá duas opções:

a) Pagamento por cartão de crédito - podendo parcelar em até 12 (doze) vezes; ou

b) Pagamento por boleto bancário - podendo parcelar em até 24 (vinte e quatro) parcelas, caso em que a aprovação ficará sujeita às regras, bem como análise de crédito, da parceira Principia ou TMB Educação.

4.1.4. No pagamento mediante boleto bancário, a confirmação de matrícula ocorrerá apenas após a compensação do pagamento. Significa dizer, portanto, que a simples emissão do boleto não garante a matrícula e a confirmação de sua respectiva vaga no curso.

4.2. Havendo atraso não justificado no pagamento dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATANTE está sujeita às disposições contratuais da mediadora do serviço, dentre elas taxa de administração, juros, acréscimos eventualmente incidentes, ainda que estes não tenham qualquer relação com a CONTRATADA.

4.3. Caso a CONTRATANTE, independentemente da motivação, não acesse o conteúdo e/ou não utilize os serviços contratados, tal fato não impactará em nada a exigibilidade do pagamento previsto na Cláusula 4.1., permanecendo integralmente obrigada a providenciar o seu pagamento.

4.4. O inadimplemento - sem prejuízo das consequências previstas na Cláusula 4.2. - implicará na suspensão automática de acesso ao curso, bem como do suporte e da participação na comunidade de alunos, de modo que só a regularização dos pagamentos pela CONTRATANTE servirá para retomar os acessos suspensos. A regularização restabelece os direitos contratados ainda vigentes, inclusive o acesso às aulas gravadas por prazo indeterminado, observados os direitos previstos em lei. A suspensão não converte esses direitos em acesso anual.

5) DAS PROMOÇÕES

5.1. A CONTRATADA poderá, a seu critério, conceder descontos ou bolsas sobre o valor descrito na Cláusula 4.1, não se obrigando, de forma alguma, a perpetuar tais descontos ou generalizá-los.

5.2. Quando a oferta aceita do DevQuest prever a Garantia “Ou Vai ou Racha”, complementada pelos registros da contratação, a CONTRATADA oferece, pelo prazo de 09 (nove) meses contados da data da matrícula da CONTRATANTE no DevQuest, a devolução de 100% (cem por cento) do valor total efetivamente pago pela compra à qual a garantia se vincula, inclusive o valor integral do pacote quando a contratação reunir DevQuest, Builders Club e outros produtos ou recursos em uma única oferta, observada a cláusula 5.6.9, se a CONTRATANTE cumprir integralmente todos os requisitos estabelecidos nas alíneas da Cláusula 5.2.2. e nos termos das Cláusulas 5.3., 5.3.1. e 5.3.2. deste Contrato e, comprovadamente e de boa-fé, não conseguir marcar pelo menos 03 (três) entrevistas de emprego em áreas de mercado relacionadas ao curso DevQuest.

5.2.1. O pedido de acionamento da garantia deverá ser formalizado por escrito através do e-mail suportedevquest@gmail.com, acompanhado de toda a documentação comprobatória.

5.2.2. Para ter direito à Garantia “Ou Vai ou Racha” prevista na Cláusula 5.2., a CONTRATANTE deverá cumprir, cumulativamente, todos os seguintes requisitos:

a) Concluir 100% (cem por cento) do curso DevQuest na plataforma Cademi ou Curseduca;

b) Fazer resumos no Notion, conforme orientado no curso DevQuest;

c) Realizar todas as Quests (conforme definição no curso DevQuest), com correção por equipe da CONTRATADA;

d) Participar de pelo menos 70% (setenta por cento) das Convocações da Guilda (encontros ao vivo), conforme definição no curso DevQuest;

e) Preparar e otimizar suas redes e páginas pessoais (Linkedin, GitHub, portfólio) conforme explicado no curso DevQuest, com validação da equipe da CONTRATADA;

f) Após o cumprimento dos requisitos listados acima, montar uma lista de empresas-alvo e comprovar que se candidatou a pelo menos 50 (cinquenta) vagas em áreas de mercado relacionadas ao curso DevQuest, conforme orientações do curso DevQuest.

5.3. Para acionamento da Garantia “Ou Vai ou Racha”, a CONTRATANTE deverá comprovar documentalmente o cumprimento de todos os requisitos previstos na Cláusula 5.2.2., mediante apresentação de evidências que demonstrem a realização integral das atividades exigidas.

5.3.1. A comprovação de que aplicou para pelo menos 50 (cinquenta) vagas de emprego ocorrerá através de capturas de tela, e-mails de confirmação de candidatura ou outros documentos que demonstrem as tentativas de colocação profissional em áreas de mercado relacionadas ao curso DevQuest. Para fins desta garantia, serão consideradas válidas apenas as aplicações realizadas subsequente e comprovadamente após o cumprimento integral de todos os demais requisitos previstos na Cláusula 5.2.2.

5.3.2. Considerando que a validação da Garantia “Ou Vai ou Racha” depende de processos seletivos conduzidos por empresas terceiras, estabelece-se que o cumprimento da garantia será efetivado somente após 03 (três) meses contados da data do requerimento formal por parte da CONTRATANTE. Durante este período, a CONTRATANTE deverá aguardar eventuais respostas das empresas para as quais se candidatou, não sendo aceito o acionamento imediato da garantia apenas com base no envio das candidaturas.

5.4. A CONTRATANTE declara-se ciente de que, caso tenha realizado a contratação do curso e dos serviços da CONTRATADA, e seja lançada campanha promocional durante a vigência deste Contrato, não lhe será garantido o direito de exigir o cumprimento das mesmas condições promocionais caso a CONTRATADA não assim disponha nas divulgações da promoção.

5.4.1. Dessa forma, a CONTRATANTE afirma, sem ressalvas, estar ciente e de acordo com o fato de que não poderá exigir equiparação, salvo se optar por nova aquisição do curso durante o período de vigência da promoção.

5.5. A Garantia “Ou Vai ou Racha” será aplicável somente às aquisições em que ela esteja expressamente identificada na oferta aceita do DevQuest, complementada pelos registros da contratação, conforme os requisitos e prazos acima. O prazo de acesso às aulas gravadas não amplia o período de nove meses da garantia nem o prazo de acompanhamento indicado na compra. Os procedimentos de validação e de análise da garantia não poderão ser interpretados como supressão de direitos legalmente assegurados à CONTRATANTE.

5.6. GARANTIA DO BUILDERS CLUB - PRIMEIRO CLIENTE PAGANTE. Quando prevista na oferta aceita do Builders Club, complementada pelos registros da contratação, a CONTRATANTE poderá solicitar a devolução do valor pago se não obtiver seu primeiro cliente pagante no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da matrícula no Builders Club, desde que cumpra cumulativamente os requisitos abaixo. Para esta garantia,

considera-se primeiro cliente pagante aquele que efetivamente pagar por serviço contratado pela CONTRATANTE; o pagamento isolado de sinal não conta, mas o pagamento de parcela do preço além do sinal conta, ainda que o preço total não tenha sido quitado. O pedido deverá ser apresentado por suportedevquest@gmail.com, até 15 (quinze) dias após o término do prazo de 90 (noventa) dias, com as comprovações indicadas nesta cláusula. A devolução compreenderá 100% (cem por cento) do valor total efetivamente pago pela compra à qual a garantia se vincula, inclusive o valor integral do pacote quando DevQuest, Builders Club e outros produtos ou recursos forem adquiridos por preço único, observada a cláusula 5.6.9.

5.6.1. Concluir todas as aulas da Fase 1 - “Do zero ao primeiro sim”, conforme registro de conclusão da plataforma.

5.6.2. Escolher e declarar um nicho, identificando-o no post da amostra publicada.

5.6.3. Publicar no ar uma amostra do trabalho e postar no espaço “Desafio Projetos” o link público correspondente.

5.6.4. Abordar pelo menos 100 (cem) empresas, quentes ou frias, guardando comprovação por capturas de tela, planilha ou registro no Orion.

5.6.5. Realizar pelo menos 20 (vinte) contatos da lista quente ou 3 (três) visitas presenciais, com comprovação por capturas de tela ou fotografias.

5.6.6. Enviar pelo menos 20 (vinte) propostas com preço ou, se não houver leads que aceitem receber proposta, documentar 100 (cem) abordagens com 2 (duas) tentativas de follow-up para cada lead sem resposta. Comprovar por cópia das propostas ou dos follow-ups enviados.

5.6.7. Se encontrar dificuldade durante a execução, pedir ajuda pelo menos uma vez, registrando comentário na comunidade do curso.

5.6.8. A CONTRATANTE deverá encaminhar o pedido de garantia e os documentos comprobatórios para suportedevquest@gmail.com em até 15 (quinze) dias após o término do prazo de 90 (noventa) dias. A comprovação deverá permitir identificar que os requisitos desta cláusula foram cumpridos dentro do prazo da garantia.

5.6.9. EFEITOS DA DEVOLUÇÃO INTEGRAL. A devolução decorrente do acionamento de qualquer das garantias previstas nas cláusulas 5.2 e 5.6 abrange a totalidade dos valores efetivamente pagos pela compra identificada no registro da contratação, com cancelamento de eventuais parcelas vincendas dessa mesma compra. Efetivada a devolução integral, ficam cancelados todos os acessos, licenças e benefícios incluídos na oferta correspondente, abrangendo DevQuest e Builders Club, o acesso por prazo indeterminado (“vitalício”) às aulas gravadas, as atualizações, DevQuest Agents, Scudo, as demais ferramentas e funcionalidades de software, Discord e demais comunidades, Convocações da Guilda (CGs), encontros ao vivo, acompanhamentos, mentorias, correções e suporte pedagógico, quando incluídos na compra restituída. Não subsiste a licença de uso das aulas gravadas dessa compra, inclusive de cópias pessoais anteriormente disponibilizadas na forma da cláusula 2.7, nem o direito a novas entregas ou atualizações. O cancelamento limita-se à compra objeto da devolução integral. As regras de desistência da cláusula 13.1 não afastam as devoluções decorrentes das garantias das cláusulas 5.2 e 5.6 quando seus respectivos requisitos forem cumpridos.

5.6.10. PRAZOS DE ANÁLISE E DEVOLUÇÃO. Nas garantias previstas nas cláusulas 5.2 e 5.6, a CONTRATADA concluirá a análise e comunicará o resultado em até 03 (três)

meses contados da data do requerimento formal acompanhado das comprovações exigidas. O cumprimento da garantia observará o período de 03 (três) meses contados do requerimento, previsto na cláusula 5.3.2. Se o pedido for aprovado, o cancelamento será formalizado ao término desse período, e a devolução integral ocorrerá em até 60 (sessenta) dias corridos contados dessa formalização, conforme a cláusula 13.2. O prazo para apresentação do pedido da garantia do Builders Club continua sendo o previsto na cláusula 5.6.8. Os efeitos sobre os acessos e as licenças observarão a cláusula 5.6.9.

6) DA ENTREGA DO CONTEÚDO E DOS ENCONTROS

6.1. A partir da confirmação da matrícula e do pagamento, serão enviadas ao e-mail cadastrado, em até 48 (quarenta e oito) horas, as instruções de ativação e acesso às plataformas dos produtos contratados. A liberação gradual das aulas seguirá a cláusula 3.1.1. O marco inicial de cada recurso temporário observará a cláusula 2.4.

6.1.1. Caso não receba as instruções no prazo, a CONTRATANTE poderá solicitar o reenvio pelo e-mail suportedevquest@gmail.com. A CONTRATADA deverá solucionar falhas de entrega e não poderá computar como acesso efetivo período em que o recurso não tenha sido disponibilizado por motivo a ela imputável.

6.2. Durante o prazo dos serviços informado na oferta aceita, complementada pelos registros da contratação, a CONTRATANTE terá acesso aos encontros e acompanhamentos incluídos, compreendendo as Convocações da Guilda (CGs) e o acompanhamento semanal de quarta-feira, quando contratados. Esses encontros e o atendimento pedagógico não integram o acesso por prazo indeterminado às aulas gravadas.

6.2.1. Eventuais gravações de encontros ao vivo só integrarão o acesso das aulas gravadas se forem incorporadas pela CONTRATADA ao catálogo educacional adquirido. A disponibilização temporária de replay, identificada como tal antes do encontro, não o incorpora automaticamente ao catálogo. As aulas expressamente prometidas como gravadas na oferta deverão ser entregues nessa condição, observadas as autorizações de imagem e voz aplicáveis.

6.3. A CONTRATADA seguirá o calendário anunciado. Remarcações justificadas serão comunicadas com antecedência mínima de 24 horas, salvo impedimento imprevisível, com reposição adequada e sem redução do período contratado. Todos os horários observarão o horário de Brasília.

6.4. Para a emissão do certificado, a CONTRATANTE deverá concluir mais de 90% do curso correspondente e estar matriculada há mais de 45 dias, conforme os critérios do curso adquirido. A emissão não amplia os prazos dos recursos temporários.

7) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

● Realizar o pagamento da sua participação no curso, obedecendo aos prazos estabelecidos no momento de sua matrícula, estando sujeito à interrupção da prestação dos serviços caso o pagamento não seja efetivado conforme contratado;

● Possuir equipamento adequado de acordo com a configuração necessária para preencher todos os requisitos técnicos para acompanhamento do curso;

● Em nenhuma hipótese, realizar a gravação das aulas (seja vídeo ou em áudio) para uso pessoal ou de terceiros, a título gratuito ou oneroso, declarando-se ciente de que, caso descumpra referida obrigação, incorrerá nas sanções penais e cíveis aplicáveis;

● Não reproduzir, copiar, distribuir, divulgar ou armazenar por qualquer meio disponível as videoaulas do curso, assim como a não compartilhar com terceiros as videoaulas ou os materiais do curso e senhas de acesso à plataforma, dada a natureza pessoal e intransferível do licenciamento não exclusivo ora conferido à CONTRATANTE. Excetua-se exclusivamente a cópia pessoal das aulas gravadas expressamente entregue ou autorizada pela CONTRATADA na forma da cláusula 2.7; a exceção não autoriza compartilhamento, revenda ou divulgação a terceiros.

● Informar corretamente seus dados pessoais e dados de pagamento, como e-mail válido e demais informações para o cadastro da CONTRATANTE na plataforma do curso e para a emissão de Nota Fiscal, bem como todas as demais informações transmitidas à CONTRATADA, devendo, ainda, mantê-las atualizadas ao longo de toda a vigência do contrato.

● Verificar a caixa de entrada da sua caixa postal de e-mail, bem como spams e desabilitar pop-up para recebimento de login e senha de acesso ao curso, pois o único meio de comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE é o endereço eletrônico, fato com o qual a CONTRATANTE anui e declara-se integralmente ciente.

● Conservar em segredo seu nome, login e sua senha de acesso à área restrita do site, não podendo fornecê-los nem efetuar rateios ou quaisquer compartilhamentos de acesso ao conteúdo disponibilizado à CONTRATANTE. A CONTRATANTE está ciente de que eventual prática de compartilhamento de acesso configurará causa para a ocorrência da resolução contratual de pleno direito e o cancelamento de sua conta de acesso, devendo pagar a integralidade do curso e sem qualquer possibilidade de restituição de valores.

7.2. A CONTRATANTE também se compromete a respeitar e não criar quaisquer embaraços ao exercício do direito da CONTRATADA de monitorar o acesso da CONTRATANTE à plataforma do curso, a fim de coibir a prática de qualquer forma e modalidade de violação de direitos autorais e/ou compartilhamento indevido de conteúdo e senhas de acesso.

7.2.1. A CONTRATANTE declara-se, ainda, ciente de que a CONTRATADA poderá se utilizar de ferramentas técnicas para monitorar qualquer reprodução não autorizada dos vídeos das aulas, bem como contratação de empresas terceirizadas especialistas no combate à pirataria.

7.3. A proibição de gravar aulas ao vivo ou reproduzir conteúdo sem autorização permanece válida. Ela não impede baixar e conservar as cópias pessoais disponibilizadas pela própria CONTRATADA para cumprir a entrega alternativa prevista na cláusula 2.7.

8) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA obriga-se a:

● Planejar a disponibilização dos conteúdos atendendo ao cronograma, designação de especialistas, definição de atividades e outras providências inerentes às atividades docentes;

● Atender ao cronograma de atividades, observado sempre o fuso horário de Brasília, apresentando as aulas na data e horário indicados, reservando-se o direito de modificações, conforme disposto na Cláusula 6.3 deste contrato;

● Prestar suporte pedagógico durante o prazo contratado, pelos canais incluídos na oferta, no prazo de 3 (três) dias úteis. Após esse período, manter o atendimento necessário ao acesso às aulas e ao cumprimento deste contrato, na forma da cláusula 2.10, sem renovação de acompanhamento pedagógico e observados os prazos legais de atendimento.

● Executar os seguintes serviços: realização da inscrição e os cadastros dos alunos; controle de senha de acesso aos serviços; orientação para acesso aos serviços; divulgação das aulas e bônus e manutenção das videoaulas.

8.2. A CONTRATADA deverá preservar a separação dos prazos na administração dos acessos: o bloqueio dos recursos temporários ao fim do prazo contratado não poderá bloquear as aulas gravadas com acesso por prazo indeterminado ainda devidas. Em caso de encerramento definitivo de produto, deverá cumprir integralmente a entrega alternativa da cláusula 2.7.

8.3. As obrigações relativas à realização de encontros, atividades ao vivo, correções e acompanhamento estão limitadas aos prazos dos serviços previstos na oferta aceita, complementada pelos registros da contratação. As obrigações de disponibilizar as aulas gravadas e de cumprir sua entrega alternativa seguem os prazos próprios da cláusula 2.

9) DIREITO DE USO DE IMAGEM E VOZ

9.1. A CONTRATANTE autoriza a utilização de sua imagem, voz e depoimento para a gravação e o armazenamento das mentorias durante o prazo da mentoria contratada. A utilização desses registros em divulgação da CONTRATADA e de suas atividades também fica limitada a esse prazo. Após esse período, a divulgação dependerá de autorização separada, específica e com prazo definido, observada a cláusula 9.2.

9.2. A gravação dos encontros só será ativada mediante aceite da CONTRATANTE. Caso isso não ocorra, a gravação não será executada.

9.3. A CONTRATANTE concorda e declara que não haverá qualquer tipo de remuneração pela utilização de sua imagem, som de voz e depoimento objeto da Cláusula 9.1., razão pela qual a autorização é concedida em caráter gratuito.

10) DA CONFIDENCIALIDADE

10.1. A CONTRATANTE assume o compromisso de manter em sigilo, durante o período contratual definido na cláusula 1.8 e pelo prazo de 5 (cinco) anos após o seu término, as informações ou conhecimentos técnicos relacionados a elementos confidenciais da CONTRATADA a que tiver acesso em razão dos cursos contratados. Fica ressalvada a utilização necessária ao desempenho normal do curso, sem divulgação a terceiros, e sem prejuízo das medidas cabíveis previstas na cláusula 10.3 e na legislação aplicável.

10.2. Para efeito deste Contrato, são consideradas informações confidenciais e de uso restrito toda e qualquer informação revelada, fornecida, comunicada, informada ou obtida, verbal ou documentalmente, em forma escrita ou eletrônica, em qualquer plataforma, meio de comunicação ou aplicativo, além de senha e login de acesso da CONTRATANTE.

10.3. A CONTRATANTE reconhece que o não cumprimento das obrigações ora assumidas resultará em prejuízos irreparáveis para a CONTRATADA, e que esta poderá adotar qualquer medida que permita impedir ou restringir o descumprimento das obrigações ora assumidas, respondendo a CONTRATANTE pelos danos, materiais e morais em virtude da divulgação ilícita das Informações Confidenciais.

11) DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

11.1. A CONTRATANTE reconhece a plena titularidade da CONTRATADA de todos os direitos de propriedade intelectual, direitos autorais e direitos conexos relativos às aulas e materiais disponibilizados para realização dos cursos e das mentorias, e quaisquer materiais educacionais e/ou didáticos, marcas, criações, customizações, documentos, dados técnicos, bem como suas eventuais atualizações e/ou alterações realizadas.

11.2. Todos os conteúdos são de propriedade intelectual da CONTRATADA, assim como atividades propostas e quaisquer materiais fornecidos durante as videoaulas, lives ou por qualquer outro meio. Quaisquer violações dessas disposições estão sujeitas às sanções previstas pela lei penal, assim como ações no âmbito cível e a cláusula penal estipulada na Cláusula 11.3.

11.3. A partir da data de assinatura deste Contrato a CONTRATANTE não poderá, sem prévia autorização por escrito da CONTRATADA, desenvolver ou replicar a Propriedade Intelectual disponibilizada nos cursos, tais como, mas não se limitando às videoaulas, lives e os materiais didáticos, adquiridos pela CONTRATANTE pelo período de 2 (dois) anos após o término do período contratual definido na cláusula 1.8, em território nacional, por si ou por intermédio de outrem, sob pena de aplicação de multa não compensatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como patamar mínimo de indenização, a título de cláusula penal nos termos do art. 416, parágrafo único, do Código Civil, independentemente de indenização por danos materiais e morais, admitindo-se, assim, indenização suplementar.

11.3.1. Considerando o valor econômico dos direitos de propriedade intelectual titularizados pela CONTRATADA, as PARTES reconhecem que a cláusula penal prevista na cláusula 11.3 se refere ao descumprimento das obrigações nela descritas, sem afastar a aplicação dos limites legais e da legislação aplicável.

11.3.2. Além da imposição da multa prevista na Cláusula 11.3., poderá a CONTRATADA recorrer a todo e qualquer meio juridicamente viável para se impedir a continuidade da violação praticada, notadamente a imposição de astreintes, a serem fixadas em juízo, por cada dia de uso indevido da propriedade intelectual de titularidade exclusiva da CONTRATADA.

12) DOS DADOS PESSOAIS

12.1. A CONTRATANTE autoriza o tratamento de seus dados para fins de cadastro, bem como o compartilhamento de seus dados, para os fins descritos neste contrato, com terceiros legalmente legitimados para a prestação dos serviços com as finalidades correspondentes.

12.2. É dever do titular de dados informar a CONTRATADA a respeito de qualquer alteração que ocorra em seus dados cadastrais, tais como nome, e-mail, endereço, telefone e outros.

12.3. À exceção das hipóteses previstas no art. 16 da LGPD, com o término do tratamento dos dados pessoais, a CONTRATADA adotará todas as medidas necessárias para eliminar tais dados definitivamente de suas respectivas bases de dados.

12.4. Caso qualquer das PARTES, sem incorrer em culpa, venha a ser responsabilizada judicial ou administrativamente por eventuais falhas no tratamento dos dados pessoais realizado pela contraparte (ex.: caso a CONTRATANTE utilize-se indevidamente de dados pessoais de outros alunos desprovida de autorização para tanto), ser-lhe-á assegurado direito de regresso, visando à reparação da integralidade dos prejuízos experimentados, sendo possível, ainda, postular indenização suplementar perante o Poder Judiciário, caso o fato lhe impute danos patrimoniais e/ou extrapatrimoniais.

13) DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. Caso a CONTRATANTE solicite o cancelamento da compra, eventual multa e restituição de valores observarão as condições abaixo, contadas da data da matrícula e sem prejuízo dos direitos assegurados por lei:

a) Desistência em até 15 (quinze) dias após realização da matrícula - não haverá incidência de multa:

a.1) Pagamento à vista - Terá direito a reembolso integral do valor já pago pelo curso.

a.2) Pagamento parcelado - As parcelas já pagas serão devolvidas e não será obrigado a adimplir as parcelas restantes.

b) Desistência a partir do 16º (décimo sexto) dia após a realização da matrícula - com incidência de multa:

b.1) Pagamento à vista - Não terá direito a reembolso do valor já pago pelo curso.

b.2) Pagamento parcelado - Não terá direito a reembolso do valor já pago pelo curso e deverá realizar o pagamento das parcelas restantes.

13.1.1. O pedido de resilição de que se trata a cláusula 13.1 deverá ser formalizado, por escrito, através do e-mail: suportedevquest@gmail.com.

13.2. A devolução de valores - quando cabível, nos termos acima - será feita em até 60 (sessenta) dias corridos após a formalização do pedido de cancelamento, dentro do prazo estabelecido e conforme dados bancários a serem informados formalmente pela CONTRATANTE. Nas garantias das cláusulas 5.2 e 5.6, a formalização do cancelamento e o início desse prazo observarão a cláusula 5.6.10. O prazo contratual de 60 (sessenta) dias não afasta prazos legais menores nem a restituição imediata quando legalmente exigida, inclusive no exercício do direito legal de arrependimento.

13.3. O presente Contrato poderá ser resolvido expressamente, por qualquer das PARTES, a qualquer tempo, mediante prévia comunicação na ocorrência de uma das seguintes situações:

● descumprimento de qualquer das condições e obrigações previstas neste instrumento ou na legislação aplicável, se não sanado em 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento de comunicação neste sentido, a critério da PARTE prejudicada;

● falência ou dissolução total de qualquer das PARTES;

● caso fortuito ou força maior que perdure por mais de 30 (trinta) dias consecutivos e torne comprovadamente impossível a execução dos SERVIÇOS;

● atraso injustificado no pagamento previsto na Cláusula 4.1., por prazo superior a 30 (trinta) dias por culpa da CONTRATANTE;

● Se forem praticados atos que venham a causar prejuízos à imagem pública da contraparte, sem prejuízo da apuração de perdas e danos;

● Revelação ou utilização de qualquer informação confidencial recebida por parte da contraparte, fora dos propósitos específicos da prestação de serviços contratados, sem prejuízo das demais sanções previstas neste instrumento.

13.4. As PARTES declaram e concordam que, após o término do prazo do presente contrato, as cláusulas pós-contratuais continuam dotadas de sua eficácia previstas neste instrumento (ex.: confidencialidade, propriedade intelectual, etc.), sendo certo que as disposições de referidas Cláusulas sobreviverão a qualquer hipótese de extinção do presente Contrato, permanecendo válidas e inalteradas, em estrita conformidade com as condições e prazos nela estampados. O simples decurso do prazo dos recursos temporários não constitui extinção da licença das aulas gravadas com acesso por prazo indeterminado. A obrigação de entrega alternativa e o direito de uso pessoal das cópias, previstos na cláusula 2.7, sobrevivem ao encerramento definitivo do produto. Permanecem ressalvadas as hipóteses de desfazimento válido da compra e os direitos previstos em lei. Na devolução integral decorrente das garantias das cláusulas 5.2 e 5.6, o cancelamento dos acessos e das licenças observa a cláusula 5.6.9.

14) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. É facultado o fornecimento de qualquer material didático por parte da CONTRATADA à CONTRATANTE, como apostilas, livros e cadernos, podendo a CONTRATADA indicá-los quando necessário para a execução do curso.

14.2. Da vedação à cessão total ou parcial de direitos e obrigações. É vedado a qualquer das PARTES delegar, transferir, ceder, parcial ou totalmente, os direitos e deveres do presente Contrato, sem a prévia e expressa anuência da outra PARTE.

14.3. Este contrato aplica-se às contratações em que for disponibilizado e aceito pela CONTRATANTE, conforme a oferta aceita e o registro eletrônico correspondente a cada compra. Não revoga direitos de compras anteriores nem importa quitação genérica de obrigações pretéritas. Condições da oferta e promessas suficientemente precisas integram a contratação. Este instrumento não afasta direitos legalmente assegurados à CONTRATANTE nem condições mais favoráveis efetivamente ofertadas.

14.4. Das comunicações entre as PARTES. Quaisquer notificações por força do presente Contrato devem ser feitas por escrito através de carta registrada aos respectivos endereços ou através de e-mail com notificação de recepção aos endereços eletrônicos mencionados na qualificação da PARTE, valendo referidas comunicações como manifestações formais para fins de eventuais exigências por força deste Contrato.

14.5. Da não configuração de novação como resultado da tolerância de qualquer das PARTES. Nenhuma tolerância momentânea quanto ao cumprimento obrigacional (qualitativo ou quantitativo), concedida por qualquer das PARTES com relação aos termos deste Contrato, será considerada precedente, novação ou afetará de qualquer forma este Contrato ou qualquer dos direitos ou obrigações das PARTES, a não ser nos estritos termos da tolerância concedida.

14.6. Da formalidade para alterações posteriores. Não será válida qualquer alteração deste Contrato, salvo se formalizada por escrito e assinada pelas PARTES.

14.7. Do máximo aproveitamento. Na hipótese de qualquer parte dos termos e das condições deste Contrato ser considerada nula ou inexigível, referida parte será tratada de forma separada, permanecendo válido o restante dos termos e das condições deste Contrato ou da cláusula em questão. As PARTES deverão negociar de boa-fé a substituição da parte considerada nula ou inexigível por outra que retrate a intenção das PARTES existente à época da celebração deste Contrato.

14.8. Da boa-fé contratual. Ambas as PARTES deste Contrato comprometem-se a fazer tudo o que lhes for razoável e que estiver em seu poder, necessário ou desejável para fazer valer o espírito e a intenção deste Contrato, e a agir razoavelmente e em conformidade com os ditames da boa-fé na relação um com o outro, quando do exercício de seus direitos e do adimplemento de suas obrigações, decorrentes deste Contrato.

14.9. Das declarações finais. Ambas as PARTES declaram e garantem, reciprocamente, que:

a) tiveram prévia vista deste instrumento, com o devido tempo para sua análise, interpretação das obrigações assumidas, bem como para proposição de alterações clausulares, estando cientes das mesmas e concordando inteiramente com seu teor e disposições, visto que correspondem exatamente aos termos em que pretendem contratar;

b) estão devidamente constituídas e têm plenos poderes e autoridade para celebrar o presente Contrato e assumir as obrigações nele contidas.

15) DO FORO, DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA FORMALIDADE DE ASSINATURA

15.1. As controvérsias oriundas deste contrato serão resolvidas de acordo com a legislação brasileira, assegurado à CONTRATANTE o foro legalmente competente, inclusive o de seu domicílio quando aplicável.

15.2. Nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2 e do art. 784, §4º, do CPC, as PARTES expressamente concordam em utilizar e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação de anuência aos termos ora acordados em formato eletrônico, ainda que não utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil. A formalização das avenças na maneira supra acordada será suficiente para a validade e integral vinculação das PARTES ao presente Contrato, para o fim de produzir plenos e integrais efeitos jurídicos, vinculando-os reciprocamente, observados os requisitos legais aplicáveis. A eventual qualificação deste instrumento como título executivo extrajudicial dependerá do cumprimento dos requisitos previstos em lei, inclusive os pertinentes à assinatura eletrônica e à integridade do documento; o simples aceite não dispensa tais requisitos.

15.3. Estabelece-se que será interpretada como data de assinatura do presente instrumento a data de realização da última assinatura entre as PARTES.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS PRAZOS

Ao aceitar este contrato, a CONTRATANTE declara estar ciente de que eventual acesso por prazo indeterminado (“vitalício”) abrange somente as aulas gravadas e as atualizações do catálogo enquanto o respectivo produto existir. Ferramentas, funcionalidades de software, DevQuest Agents, Scudo, Discord, comunidades, CGs, encontros ao vivo, acompanhamentos, mentorias, correções e suporte pedagógico têm somente o prazo contratado na oferta aceita, complementada pelos registros da contratação, inclusive 12 (doze) meses quando esse for o prazo indicado. O término desses recursos não prorroga seu acesso nem cancela a licença das aulas gravadas. Se o produto for encerrado definitivamente, aplica-se a entrega das gravações prevista na cláusula 2.7. A devolução integral pelas garantias das cláusulas 5.2 e 5.6 cancela todos os acessos e licenças da compra restituída, inclusive o acesso por prazo indeterminado às aulas gravadas do DevQuest e do Builders Club, conforme a cláusula 5.6.9. Esta declaração não representa renúncia a direitos previstos em lei.

CONTRATANTE: identificada no registro da compra vinculado ao aceite (nome e CPF/CNPJ constantes do cadastro)

_____

CONTRATANTE

CONTRATADA: RHD TECH INFORMÁTICA LTDA | CNPJ: 30.396.587/0001-60 | Endereço: Av. Praia de Belas, 1.212, sala 424, Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP 90.110-000

_____

RHD TECH INFORMÁTICA LTDA